

体并不仅仅是独立开发技术并直接实施的人，也可以是关联企业等合法合理合规使用该技术的人。只要不是非法获得的技术，合法使用人就可以主张该例外。不过，尽管法院对抗辩主体的资格标准可适当放宽，但在适用于化学生物制药等新产业领域时，由于实施发明的过程漫长复杂、参与主体多，需要完成临床试验环节和获得上市销售许可，被告的先用权抗辩的证明责任较难完成。因此，申请日之前已经合法获得独立发明人的许可而实施或为此做好准备的且尚在合同期内的被许可人，也可以主张先用权抗辩。在申请日之后，只有一并受让或继承经营主体资格的人才可以主张先用权抗辩。

(二)先用权抗辩成立的法定条件

根据《中华人民共和国专利法》第七十五条第二项的规定，“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”，不视为侵犯专利权。因此，先用权抗辩成立需满足以下基本条件：第一，涉案专利技术方案与被诉侵权人所主张实施的在先技术方案构成相同或等同，并且在先技术方案与被诉侵权技术方案构成相同或等同；第二，在先实施行为发生在涉案专利申请日之前，包括已经制造相同产品、使用相同方法，或者已经作好制造、使用的必要准备；第三，先用权的制造或使用行为仅限于原有的范围之内，包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模；第四，先用权人所实施的应该是其独立完成或者合法获得的技术。

本案中，江西某矿机股份有限公司为被诉侵权产品的生产者和销售者，其可在诉讼中主张先用权抗辩。经法院进行现场勘验及侵权比对认定被诉侵权产品落入涉案专利的专利权保护范围，且根据法院查明事实，其实实施生产销售行为的时间早于涉案专利的申请日，被诉侵权产品亦由其自行独立生产，其提出的先用权抗辩能否成立的关键在于生产制造行为是否限于原有的范围之内判定。

二、平衡与制约：“原有范围”在先用权抗辩中的理性分析

先用权抗辩的法律效果是被控侵权人可以依法继续免费实施专利，因此其

适用范围的划定与专利权人利益攸关。先用权抗辩中“原有范围”通常包括专利申请前已有的生产规模及根据已有生产设备或准备可以达到的生产规模。

(一)在“原有范围”继续实施的理解

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条的规定，原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模，不包括转让和许可的范围，但包括随原有企业一并转让或者继承的范围。在审理专利侵权纠纷中，先用权抗辩的核心在于“原有范围”的界定，这通常涉及以下几个方面：一是生产规模。原有范围通常包括专利申请前已经存在的生产规模。如果先用权人的生产规模在专利申请日之前已经确定，那么他们可以在这一规模内继续其制造或使用行为。二是生产设备。如果生产设备在专利申请日之前已经存在，那么先用权人可以使用这些设备在原有的规模内继续生产，即便这可能导致产能的增加。三是技术方案。先用权人必须证明其在专利申请日之前已经实施或为实施做好了必要的准备，且该技术方案与专利技术相同或等同。四是地域限制。先用权的实施通常被限定在特定的地域范围内，先用权人不能随意扩展到新的地域。在具体案件中，法院应综合考虑包括生产能力、产品或服务类型、地域范围以及转让等因素。

(二)“生产规模”的进一步解释

《中华人民共和国专利法》第七十五条要求在先使用人“仅在原有范围内继续制造、使用”。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第三款的规定，原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。从这一规定看，司法实践中对先用权抗辩的“原有范围”要件理解的关键词是“生产规模”。但司法解释并没有进一步说明什么是“生产规模”。在实践案例中，法院对“生产规模”的解释比较灵活，态度趋向于宽松，主要体现在以下两个方面。

其一，“生产规模”用词显示出基于有形产品生产制造的量化标准。这一

标准与长期以来我国积累的先用权抗辩案例主要涉及制造业的设备、产品、工艺流程相关，也反映出这些实际案件主要涉及新产品发明专利和实用新型专利。从近些年来我国关于先用权抗辩适用的情况看，法院在“原有范围”判定时对“生产规模”的解释也较为灵活。

其二，《中华人民共和国专利法》第七十五条要求在先使用人必须在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法，或为此做好了必要准备，但不论是立法还是司法解释，都没有对什么是“相同”产品或方法作出进一步说明。但《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中明确了“手段、功能、效果”的相同或等同构成侵权。尽管我国对于先用权抗辩制度的立法和司法解释都未对“相同产品”和“相同方法”作出规定，但从体系化角度阐释，先用权抗辩判定也应同样适用等同原则。换言之，在理解先用权抗辩要件的“原有范围”时，应将有“相同”和“等同”技术特征的情形纳入。

（三）“原有范围”的证明标准

《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2021)》中的最高法知民终508号案件指出，先用权抗辩中“原有范围”的证明标准不宜过高。被诉侵权人已经尽力举证，所举证据能够初步证明其所主张的原有范围具有合理性，专利权人没有提供充分反证予以推翻的，一般可以认定被诉侵权人系在原有范围内实施。原有范围的证据涉及住所地、注册资本和经营范围证据、生产模具、厂房面积、员工数量、生产数量、原料采购数量等反映客观情况的证据。在满足高度盖然性的证明标准，专利权人未提出有力反证的情况下，最终会被法院采信。先用权人通过使用先用权抗辩，能够有效对抗专利权，但前提是有效力的证据。由于在先的技术图纸、工艺文件时间久远，难免有缺失的情况，而且通常是单方证据，在没有证据链相互印证的情况下，可能很难被法院采信。建议除了通常推荐的以公证形式进行证据保全以外，企业应妥善地保存网络电子邮件、微信、云等网络工具进行的沟通记录和相关文件，将来一旦发生侵权纠纷，可以作为证据使用，确保企业在原有范围内继续实施，

维护企业利益。

本案中，在案证据不足以证明江西某矿机股份有限公司超出原有范围继续制造被诉侵权产品。其提供的CA×A PLM 协同管理系统可查验其制造销售的被诉侵权产品的图纸、技术资料和产品数据，其在涉案专利申请日之前已在持续制造被诉侵权产品，并对外进行销售。专利权人安徽某材料科技股份有限公司若要推翻先用权抗辩则还需继续举证证明江西某矿机股份有限公司制造生产销售被诉侵权产品超出原有范围，否则要承担举证不利后果。

三、增产非侵权：产能扩大与先用权抗辩中范围界定的关系

先用权人在未对技术方案进行根本性改动的前提下，纯粹通过提升产能，且严格遵循原先确立的各项边界条件，诸如不触及其他未经许可的技术领域、不跨界至新的产品或服务分类、不超越地理限制，并持续秉持使用或制造的诚信原则，这种产能的扩容一般不应被解读为越过了先用权保护的界限。值得注意的是，即便企业的实际生产水平未曾达到其设施的理论产能上限，依据先用权原则，企业有权在不增设新设施的基础上，将实际产量合理地扩充至这一潜在的最高阈值，而此行为依旧属于先用权的合法庇护之下。特别是，当产能的这种自然增长完全植根于现存的设备与技术架构内部时，它更是被广泛认同为与先用权精神相契合。

本案中，未有证据证明江西某矿机股份有限公司在涉案专利申请日之后进行厂房扩建、增加生产设备等行为，其在现有设备基础上挖掘生产潜能，应属先用权抗辩中“原有范围”的题中之义。故法院最终认定其先用权抗辩成立，驳回了安徽某材料科技股份有限公司的诉讼请求。

在此类案件的司法审视中，核心议题聚焦于产能的放大是否触发了技术创新层面的变化，是否有向新的商品种类或服务区域的扩张企图，以及是否严格遵守了地域性约束，并维持了使用或制造行为的良性意图。换言之，先用权抗辩的有效性论证不仅限于比较表面的生产量与生产规模，更重要的是审查在不增添新硬件设施的条件下，产能的合理膨胀是否逾越了

既有设备的产能极限。若产能的增长维持在这一合理且预设的框架内，先用权抗辩将得到法律的支持，

相关主体也将免于承担任何侵权责任。这一解释框架强调了在技术创新保护与鼓励生产效率提升之间寻求平衡的法律考量。

编写人：江西省景德镇市中级人民法院 胡志勇 贾琚

40

前序部分的限制理解、等同侵权的判定基于对权利要求 保护范围所涉结构、部件和连接方式的正确认定

——某环保科技有限公司诉某再生资源开发公司侵害发明专利权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

最高人民法院(2022)最高法知民终2161号民事判决书

2. 案由：侵害发明专利权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某环保科技有限公司

被告(被上诉人):某再生资源开发公司

【基本案情】

2009年12月17日,某大学向国家知识产权局申请名称为“悬振锥面选矿机”的发明专利,2012年11月21日获得授权,专利号为ZL20××1.6。2016年5月13日,专利权人变更为本案某环保科技有限公司,该专利已缴纳年费,现为有效状态。该专利权利要求1为:一种悬振锥面选矿机,床身带有振动和旋转机构,其特征是:与下层支架通中心的圆环形轨道上装有滚轮,滚轮配置有滚轮电机,下层支架固定有悬挂立柱,用悬挂钩和挂绳悬挂上层支架,上层支架上又装有偏心摆轮机构,偏心摆轮机构中的摆轮轴与摆轮电机连接,床身的锥面

坡度为 $3^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 。

某环保科技有限公司于2021年12月30日向甲公证处申请对指定的网页进行证据保全。当日，公证人员操作公证处证据保全专用电脑，进入相关网页查看，并进行截屏、录屏。甲公证处于2022年1月4日作出第6号公证书。某环保科技有限公司为此支付公证费1500元。根据公证书所附图片，三篇文章中均提及2020年8月，某再生资源开发公司投资1500万元，对原有生产工艺流程进行改造，增加40台螺旋流槽选矿机和28台悬振锥面选矿机。悬振锥面选矿机是某再生资源开发公司花费6年时间自主研发的，通过外戈诺剪切松散理论和流膜选矿原理，有震动和转动两个参数，通过水流把磁选后的精矿再次提质。

根据某环保科技有限公司的申请，2022年5月13日，法院工作人员、某环保科技有限公司工作人员及委托诉讼代理人一同前往某再生资源开发公司的经营场所，在某再生资源开发公司法定代表人见证和全程参与下，对被诉侵权产品通过拍照、录像、测量的方式进行证据保全，其中一台被诉侵权产品坡面角度进行测量后度数为 8.65° ，经现场查看，某再生资源开发公司使用的被诉侵权悬振锥面选矿机共26台。

某环保科技有限公司认为某再生资源开发公司因自身生产所需，专门制造并使用侵害某环保科技有限公司专利权的产品，但从未经某环保科技有限公司许可。某再生资源开发公司的行为，严重侵犯了其专利权。

【案件焦点】

1. 被诉侵权产品是否落入了某环保科技有限公司所主张的发明专利权权利要求保护范围；2. 如是，某再生资源开发公司是否实施了侵害发明专利权行为，应如何承担侵权责任。

【法院裁判要旨】

云南省昆明市中级人民法院经审理认为：某环保科技有限公司系专利号为 ZL20 $\times \times$ 1.6号悬振锥面选矿机发明专利的专利权人，其权利合法有效，应受法律保护。某环保科技有限公司于本案中主张涉案发明专利权权利保护范围为权利要求1

并划分为5项技术特征。经比对：

就技术特征1而言，属涉案专利独立权利要求的前序部分，是对权利要求包含的全部技术特征所构成的技术方案的抽象概括，所包含的名称、结构技术内容对专利权的保护范围具有限定作用，但其代表的技术方案需要通过权利要求的全部技术特征来体现。根据涉案专利说明书及具体实施方式所载内容，对被诉侵权产品是否具备技术特征1应在第2、3、5、6技术特征基础上对比分析。

就技术特征2、3而言，被诉侵权产品具备相同技术特征。

就技术特征4而言，被诉侵权产品设有立柱，立柱中部为中空，安装有挂钩、挂绳，上层支架确通过挂钩和挂绳进行悬挂支撑。虽涉案专利说明书附图的支架样式与被诉侵权产品支架样式存在不同，但专利说明书附图和标记是用来帮助理解技术方案，不应以附图标记所反映出的具体结构来限定权利要求中的技术特征，鉴于专利特征中并未对悬挂支架样式进行限定，故该项特征相同。

就技术特征5而言，结合涉案专利说明书、附图，偏心摆轮机构具体结构可理解为摆轮通过螺纹与水平状的调节轴连接，调节轴与垂直设置的摆轮轴固定成一体，摆轮电机与摆轮轴传动连接，目的是实现与下层支架柔性连接进行·旋转的同时，产生最合适的振动。被诉侵权产品在上层支架中心垂直安装有振动电机，振动电机上下两端水平安装两块偏心块，与涉案专利相比，缺少摆轮轴这一构件。某环保科技有限公司主张该项特征构成等同，某再生资源开发公司不认可。法院认为，首先，被诉侵权产品该部分组件的功能与涉案专利对应技术特征的功能一致，均是为了实现机器的高频震动。其次，被诉侵权产品采用在支架中心直接安装电机，涉案专利是电机与摆轮轴传动连接，电机的作用均是提供动力源。最后，被诉侵权产品属于电机上下两端直接安装偏心块，涉案专利则是偏心摆轮通过调节轴与摆轮轴相连，摆轮轴再与电机传动连接，构件组成方式不同，但均属于机械原理中的偏心结构，通过控制电机转速使偏心机构产生不同频率的振动，进而驱动机器实现振动功能。上述两个技术特征属于同一技术类别，利用的工作原理相同，且属于直接的替换关系，在技术内容上并

无实质性差异，所起的作用亦基本相同。从本领域普通技术人员的角度来看，仍属于以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且属于本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征，故该项特征构成等同。

就技术特征6而言，经测量，被诉侵权产品坡面角度落入权利要求保护范围。从涉案专利说明书记载的背景技术和附图注释足以看出，被诉侵权产品所称分选面与涉案专利床身为相同部件，作用亦同，被诉侵权产品整体样式符合锥面概念和内涵，顶部切除并未改变被诉侵权产品床身仍呈锥面样式的特点，故该项特征相同。

结合前述对比意见，被诉侵权产品对应特征具备旋转机构和振动机构，并具备震动和转动两个参数。综上，被诉侵权产品与技术特征1相同。根据全面覆盖原则，被诉侵权产品落入第ZL20××1.6号悬振锥面选矿机发明专利权的保护范围。

本案中，现有证据能够证实被诉侵权产品系某再生资源开发公司制造及使用。某再生资源开发公司未经许可，制造和使用落入某环保科技有限公司涉案专利保护范围的侵权产品，构成对某环保科技有限公司专利权的侵犯，应当承担停止侵权及赔偿损失的侵权责任，对某环保科技有限公司请求判令某再生资源开发公司停止生产侵害某环保科技有限公司发明专利的侵权产品的诉请予以支持；就某环保科技有限公司请求判令某再生资源开发公司停止使用被诉侵权产品的诉请，因某环保科技有限公司明确其主张的经济损失中已包含对被诉侵权产品未来实施许可的费用，故基于公共利益和节约资源的考量，对某环保科技有限公司该项诉请不再予以支持。就经济损失而言，综合考虑涉案专利权的类型、价值、某再生资源开发公司经营规模、某再生资源开发公司侵权行为的情节和性质、侵权行为的持续时间、侵权产品的数量、被诉侵权产品继续使用所涉费用等因素，确定某再生资源开发公司赔偿某环保科技有限公司经济损失人民币65万元及维权合理开支4149.5元。

云南省昆明市中级人民法院依据《中华人民共和国专利法》第十一条第一

款，第六十四条第一款，第七十一条第一款、第二款、第三款，《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条、第十五条、第十六条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第七条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第五条、第二十六条，《最高人民法院关于审理〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、被告某再生资源开发公司立即停止制造侵害原告某环保科技有限公司专利号为ZL20××1.6 “悬振锥面选矿机”发明专利产品的行为；

二、被告某再生资源开发公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告某环保科技有限公司经济损失人民币65万元；

三、被告某再生资源开发公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告某环保科技有限公司为维权而支出的合理费用共计人民币4149.5元；

四、驳回原告某环保科技有限公司的其他诉讼请求。

某环保科技有限公司不服一审判决，提起上诉。

最高人民法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

全面覆盖原则是判断一项技术方案是否侵犯发明专利权的基本原则，在判定时，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权产品所对应的全部技术特征逐一进行比较，如被诉侵权产品使用的技术方案包含与权利要求所记载的全部技术特征相同或等同的技术特征的，应当认定其落入专利权的保护范围。某环保科技有限公司于本 案中主张权利保护范围为权利要求1并划分为5项技术特征，在比对中，涉及多个审理难点，其权利要求保护范围中多个机构部件的内涵、机构与部件的连接方式均无法从字面意义直接理解或得出结论，需通过阅读说明书及附图进一步界定和解释，同时涉及前序部分的限定作用和内涵理解、说明书附图样式是否会对专利权利要求保护范围进行限缩、等同侵权的判定等。

一、前序部分的限定作用和内涵理解

案涉专利的特征1为“一种悬振锥面选矿机，床身带有振动和旋转机构”，属于独立权利要求的前序部分，其所包含的名称、结构技术内容对专利权的保护范围具有一定的限定作用，具体的限定作用取决于该名称、机构是否对权利要求所保护的主体本身产生了实质性的影响。本案中，某再生资源开发公司抗辩称被诉侵权产品非锥面选矿机，由给矿装置、给水装置、分选面、框架机构、振动装置、转动装置、接矿槽、油路装置和电气部分共九个部分组成，振动装置和转动装置不在床身之上，组装方式及表述上存在差异。经审查，案涉专利前序部分的名称为“悬振锥面选矿机”，本领域普通技术人员在阅读完权利要求后，对于该名称会理解为权利要求1所保护的产品结构、技术特征能够实现的功能和主要特点进行的概括，故该名称对于权利要求1保护范围的限定实质上是通过后续几项具体特征实现，该名称的限定作用应当结合后续特征一并进行评判。对于前序部分所涉“床身”“振动机构”“旋转机构”的表达较为抽象和概括，即本领域普通技术人员无法直接从字面理解含义，则对于该构件的理解应结合涉案专利说明书进行，所代表的技术方案需要通过权利要求对应的技术特征来理解。某环保科技有限公司主张振动机构即为技术特征5，旋转机构即为技术特征2、3，根据涉案专利说明书所载内容，其解读符合说明书中的陈述要点和内涵，故对被诉侵权产品是否具备振动机构和旋转机构需在第2、3、5技术特征基础上对比分析，对被诉侵权产品是否属于“锥面”和如何确定“床身”内涵，需结合技术特征6进行比对分析。在全面比对后，能够确认被诉侵权产品具备旋转机构和振动机构，并通过支架连接于床身，结合某再生资源开发公司自身对外宣传中，亦将被诉侵权产品称为悬振锥面选矿机，被诉侵权产品与技术特征1相同。

二、说明书附图样式不能限定专利权利要求保护范围

在评判技术特征4“下层支架固定有悬挂立柱，用悬挂钩和挂绳悬挂上层支架”，被诉侵权产品的相关部件和部件连接方式均与涉案专利相应技术特征一致，上层支架依靠挂钩和挂绳与下层支架连接，并依据柔性连接产生

